

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Công bố hoạt động vùng nước neo đậu
Mã thủ tục	1.014826
Số quyết định	617/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hàng hải và đường thủy nội địa
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	Sở Xây dựng - TP.HCM
Địa chỉ tiếp nhận HS	1. Trực tiếp tại: - Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: + Khu vực I: Số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. + Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. + Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh. - Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 2. Trực tuyến: Trên Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- a) Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đến Sở Xây dựng đề nghị công bố hoạt động vùng nước neo đậu;
- b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng ban hành quyết định công bố hoạt động vùng nước neo đậu;
- c) Quyết định công bố hoạt động vùng nước neo đậu theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. Cơ quan công bố hoạt động vùng nước neo đậu có trách nhiệm gửi quyết định công bố hoạt động đến chủ vùng nước neo đậu, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có vùng nước neo đậu và tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị công bố hoạt động vùng nước neo đậu theo mẫu		1 bản chính
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, công-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, công-tông, phao neo);		1 bản chính
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng kết cấu neo đậu (đối với các trường hợp bắt buộc phải nghiệm thu theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng);		1 bản chính
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký của phương tiện neo đậu;		1 bản chính
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện neo đậu;		1 bản chính
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bản chứng minh quyền sử dụng phương tiện neo đậu của chủ đầu tư (đối với trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư);		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	5 ngày làm việc	Miễn phí	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của Cảng vụ Hàng hải, Sở Xây dựng có văn bản công bố vùng nước neo đậu gửi đến chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quy định thủ tục công bố và công bố hoạt động vùng nước neo đậu thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh	93/2025/NQ-HĐND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	07/2024/NQ-HĐND
Nghị định số 84/2024/NĐ-CP về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.	84/2024/NĐ-CP
thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.	98/2023/QH15

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Xây dựng - TP.HCM

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Đầu tư xây dựng vùng nước neo đậu phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định tại Nghị quyết 93/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Vùng nước neo đậu phải được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động theo quy định tại Nghị quyết này trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Trong quá trình khai thác, chủ vùng nước neo đậu phải tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và những nội dung trong quyết định công bố hoạt động; các phương tiện neo đậu, kết cấu neo đậu phải bảo đảm an toàn kỹ thuật theo quy định; phương tiện neo đậu phải neo đậu trong phạm vi vùng nước neo đậu đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
3. Phạm vi vùng nước neo đậu không vượt quá phạm vi khu đất thuộc quyền sử dụng của chủ vùng nước neo đậu tại vị trí tiếp giáp và không ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.
4. Chủ vùng nước neo đậu chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác, sử dụng vùng nước neo đậu theo quy định của pháp luật; không kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; không chuyển nhượng, cho thuê, hoặc ủy quyền quản lý, sử dụng vùng nước neo đậu.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định công bố hoạt động vùng nước neo đậu

Mã: KQ.H29.000116

TỪ KHÓA

MÔ TẢ